



PUTUSAN

Nomor 4829 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASNAWITA ANAS, bertempat tinggal di Kampung Marapak, RT.002, RW.006, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohannas Permana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kreasi *Law Firm*, berkantor di Jalan Pekanbaru, Nomor 9, Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2025;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SUARDI**, bertempat tinggal di Jalan Kuranji, RT.003, RW.001, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ARMADI**, bertempat tinggal di Jalan Kabun, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. **MUNSYARIF**, bertempat tinggal di Belakang Komplek Bumi Minang II, RT.003, RW.014, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. **INDRA**, bertempat tinggal di Kapuk Kalumbuk, RT.004, RW.004, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4829 K/Pdt/2025



5. ILHAM, bertempat tinggal di Belakang Komplek Bumi Minang II, RT.003, RW.014, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jufri, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jufri, S.H., M.Hum. & *Partners*, berkantor di Jalan SMP Negeri 29 Padang, RT.005, RW.002, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024; Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan dari Pemohon Bantahan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berlaku dan tidak sah Surat Oentoek Melajoe Minang Kabaoe, Nomor 14 (empat belas) yang berjudul Djoeal Beli dan Poetoes Hak tertanggal 21 Agustus tahun 1889, yang dibuat di hadapan J.F.H Van Hemert, Notaris di Padang;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Eksekusi Nomor 15 Eks.Pdt/2024/PN Pdg, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang terhadap Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pdg *juncto* Nomor 216/PDT/2021/PT PDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 687 K/Pdt/2023;
4. Menghukum Para Termohon Bantahan untuk mengganti kerugian atas biaya penebusan yang dilakukan oleh Pemohon Bantahan dengan rincian berikut:

Kerugian Materiil:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4829 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang digunakan oleh Pemohon Bantahan untuk melakukan Penebusan atas Pagang Gadai yang dilakukan pada 15 Februari 1951 sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) dengan dikonversikan sesuai nilai rupiah pada saat ini;

Kerugian Imateriil:

Kerugian imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat diminta penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar setara. Bahwa kerugian imateriil tersebut cukup menguras biaya, pikiran dan tenaga dikarenakan Pemohon Bantahan harus meluangkan waktu dan tenaga untuk menanyakan dan mengurus permasalahan atas objek perkara *a quo*, serta Pemohon Bantahan juga harus menggunakan jasa Pengacara untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga akibat perbuatan dari Para Termohon Bantahan secara tanggung renteng telah menimbulkan kerugian secara imateriil kepada Pemohon Bantahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Para Termohon Bantahan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau upaya hukum lainnya;
7. Memerintahkan kepada Para Termohon Bantahan untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum Para Termohon Bantahan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Para Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan tidak punya dasar hukum;
- Eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4829 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang gugatan diajukan bukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*);
- Eksepsi tentang Pembantah tidak punya kedudukan hukum;
- Eksepsi tentang gugatan tidak relevan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 131/Pdt.Bth/2024/PN Pdg, tanggal 12 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh eksepsi Para Terbantah tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 78/PDT/2025/PT PDG, tanggal 17 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/2025/PN Pdg *juncto* Nomor 78/PDT/2025/PT PDG *juncto* Nomor 131/Pdt.Bth/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4829 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Untuk Kasasi (PUK) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 131/Pdt.Bth/2024/PN Pdg, tanggal 12 Februari 2025;
3. Membatalkan Putusan Nomor 78/PDT/2025/PT PDG, tanggal 17 Juni 2025, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Untuk Kasasi (PUK) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berlaku dan tidak sah Surat Oentoek Melajoe Minang Kabaoe, Nomor 14 (empat belas) yang berjudul Djoeal Beli dan Poetoes Hak tertanggal 21 Agustus Tahun 1889, yang dibuat di hadapan J.F.H. Van Hemert, Notaris di Padang;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Eksekusi Nomor 15 Eks.Pdt/2024/PN Pdg, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Padang terhadap Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pdg *juncto* Nomor 216/PDT/2021/PT PDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 687 K/Pdt/2023;
4. Menghukum Para Termohon Untuk Kasasi (Para TUK) untuk mengganti kerugian atas biaya penebusan yang dilakukan oleh Pemohon Untuk Kasasi (PUK) dengan rincian berikut:

Kerugian Materil:

Uang yang digunakan oleh Pemohon Untuk Kasasi untuk melakukan penebusan atas Pagang Gadai yang dilakukan pada 15 Februari 1951 sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) dengan dikonversikan sesuai nilai rupiah pada saat ini;

Kerugian Imateriil:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4829 K/Pdt/2025



Kerugian imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat diminta penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar setara. Bahwa kerugian imateriil tersebut cukup menguras biaya, pikiran dan tenaga dikarenakan Pemohon Untuk Kasasi harus meluangkan waktu dan tenaga untuk menanyakan dan mengurus permasalahan atas objek perkara *a quo*, serta Pemohon Bantahan juga harus menggunakan jasa Pengacara untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga akibat perbuatan dari Para Termohon Untuk Kasasi secara tanggung renteng telah menimbulkan kerugian secara imateriil kepada Pemohon Untuk Kasasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Para Termohon Untuk Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau upaya hukum lainnya;
7. Memerintahkan kepada Para Termohon Untuk Kasasi untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum Para Termohon Untuk Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Juli 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4829 K/Pdt/2025



menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah adalah mengenai objek tanah yang didasarkan atas surat (Surat Oentoek Melajoe Minang Kabaoe, Nomor 14 (empat belas) yang berjudul Djoeal Beli dan Poetoes Hak, tertanggal 21 Agustus Tahun 1889, yang dibuat di hadapan J.F.H. Van Hemert, Notaris di Padang), yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/PDT/2021/PT PDG *juncto* Putusan Kasasi Nomor 687 K/Pdt/2023, dimana Pembantah adalah sebagai pihak;
- Bahwa oleh karena Pembantah adalah pihak dalam perkara asal yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka bantahan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ASNAWITA ANAS, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASNAWITA ANAS**, tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4829 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 78/PDT/2025/PT PDG, tanggal 17 Juni 2025, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 131/Pdt.Bth/2024/PN Pdg, tanggal 12 Februari 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar;
2. Menolak bantahan Pembantah;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4829 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Januari 2026
Ketua Mahkamah Agung R.I.,
Ttd./
Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4829 K/Pdt/2025